SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3363707 - DF (2026/0326879-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN
AGRAVANTE	:	RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN
AGRAVANTE	:	HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO
ADVOGADO	:	FABIO COSTA RODRIGUES - MG207591
AGRAVANTE	:	ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS
ADVOGADA	:	SABRINA RENATA MONTEIRO ARMENDANE - MG208521
AGRAVANTE	:	LUDYMILLA ARAUJO LIMA
AGRAVANTE	:	POLIANA ESTER NUNES CARDOSO
AGRAVANTE	:	WANDER NUNES PINTO JUNIOR
ADVOGADOS	:	DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
		FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
AGRAVANTE	:	MAX EVANGELISTA AMORIM
ADVOGADO	:	NILTON LUCAS AARAO - MG204274
AGRAVANTE	:	BRUNO HENRIQUE PINTO
ADVOGADOS	:	FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
		RICARDO PIERI NUNES - RJ112444
		FERNANDO MARCIO CRUZ - MG101375
		THAINAH MENDES FAGUNDES - DF054423
		THAINÁ RODRIGUES LEITE - DF067408
		YASMIN RODRIGUES CALDAS - DF083707
		THIAGO GUILHERME NOLASCO - RJ176427
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU	:	WANDER NUNES PINTO JUNIOR

DECISÃO

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por **LUDYMILLA ARAÚJO LIMA, POLIANA ESTER NUNES CARDOSO e WANDER NUNES PINTO JUNIOR** contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento dos

Edição nº 454 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 05 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 06 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60566485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/10/2026 17:09:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2026. Código de Controle do Documento: bf7b1c77-8e5f-42d0-9f0b-219ed4f8c4b1

Embargos de Declaração Criminal no Recurso em Sentido Estrito n. 0741636-90.2024.8.07.0001 (fls. 2.223/2.234).

Consta dos autos que o juízo monocrático rejeitou a denúncia oferecida pelo *Parquet* em face dos oras agravantes: - WANDER NUNES PINTO JUNIOR, como incurso nas penas do art. 171, *caput*, do Código Penal; e art. 171, *caput,* c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes; - LUDYMILLA ARAUJO LIMA, como incursa nas penas do art. 171, *caput*, c/c o art. 29, *caput,* ambos do Código Penal; e art. 171, *caput*, c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, *caput*, todos do Código Penal e POLIANA ESTER NUNES CARDOSO, como incursa nas penas do art. 171, *caput,* c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal (ausência de pressuposto processual para o exercício da ação penal), c/c o art. 103 (decadência) e 171, §5º, do Código Penal (ausência de representação formal das vítimas) e art. 38 do Código de Processo Penal (decadência). Além disso, especificamente em relação ao agravante Wander Nunes Pinto Júnior, a denúncia foi recebida pelo juízo monocrático no que concerne ao crime previsto no art. 200 da Lei n. 14.567/23 (fls. 1.341/1360).

O Recurso em Sentido Estrito n. 0741636-90.2024.8.07.0001 interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios foi provido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para receber a denúncia em favor dos acusados. O acórdão ficou assim ementado (fl. 1.760):

> *"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE ESTELIONATO E MANIPULAÇÃO DE RESULTADO ESPORTIVO. REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS VÍTIMAS. FORMALISMO INEXIGÍVEL. INTERESSE PERSECUTÓRIO INEQUÍVOCO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. FIANÇA E CAUTELARES ATÍPICAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.*
>
> *1. A representação do ofendido, enquanto condição de procedibilidade, não se submete a formalidades rígidas, bastando manifestação inequívoca do interesse persecutório, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.*
>
> *1.1. As empresas de apostas, submetidas à Lei nº 14.597/2023 e à Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, têm dever legal de comunicar indícios de manipulação de resultados, o que afasta o caráter facultativo da persecução penal. As comunicações técnicas dos órgãos de compliance às autoridades investigativas constituem representação válida quando as empresas de apostas fornecem, de forma inequívoca e tempestiva, os dados essenciais para as investigações policiais e adotam postura colaborativa. Nesses casos, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade para a ação penal, por crimes de estelionato, sob alegação de ausência de representação formal.*

2. Não há decadência do direito de punir do Estado porque, neste caso, as empresas tinham o dever legal de comunicar os fatos às autoridades, e não apenas a faculdade de representar. Como a persecução criminal transcende a disponibilidade da vítima, a exigência de representação formal não se aplica. Além disso, as empresas-vítimas demonstraram interesse na punição dos responsáveis desde o início, comunicando prontamente os fatos por meio de alertas técnicos e respondendo com agilidade aos ofícios policiais durante a investigação. Essa colaboração ativa e tempestiva afasta qualquer alegação de inércia ou perda do prazo para representação.

3. As medidas cautelares no processo penal submetem-se aos critérios de necessidade e adequação, conforme o art. 282 do Código de Processo Penal, sendo aplicáveis somente quando indispensáveis à aplicação da lei penal, à investigação ou à instrução criminal.

4. A fiança tem natureza processual e patrimonial, voltando-se a assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e a evitar a obstrução da justiça, não podendo ser imposta sem demonstração concreta de risco processual.

4.1. No caso, inexistem elementos que indiquem risco de fuga ou obstrução por parte do denunciado, jogador de futebol que possui vínculos profissionais, familiares e patrimoniais sólidos no país, além de atuação processual regular e colaborativa. A alta mobilidade profissional do denunciado, decorrente de sua condição de atleta, não configura, por si só, fundamento idôneo para a imposição de fiança, sob pena de criar restrição desproporcional e discriminatória.

4. 2. A utilização da fiança como instrumento para garantia de eventual indenização desvirtua sua natureza jurídica, que é cautelar e não satisfativa, sendo possível a adoção de outras medidas patrimoniais adequadas, caso necessário.

5. As medidas cautelares atípicas requeridas pelo Ministério Público – suspensão de atividades econômicas relacionadas a apostas esportivas e proibição de criar contas ou realizar apostas, inclusive por terceiros interpostos – carecem de base legal e de justificação concreta, não se amoldando às hipóteses do art. 319 do Código de Processo Penal.

5. 1. A fiscalização e eficácia das medidas atípicas pleiteadas são duvidosas e de difícil implementação prática, não havendo demonstração de risco atual de reiteração delitiva ou obstrução da instrução processual.

6. A imposição de medidas cautelares sem suporte fático concreto configura excesso incompatível com os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, que orientam a atuação judicial em matéria cautelar.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido."

Os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 1.887/1.890) foram rejeitados, consoante acórdão que apresentou a seguinte ementa (fls. 1.943/1.944):

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE PERSECUTÓRIO. FORMALISMO INEXIGÍVEL. DISTINGUISHING E OVERRULING. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. VÍCIOS INEXISTENTES. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.

2. A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual equívoco de valoração probatória.

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ dispensa formalismo na representação criminal, exigindo apenas manifestação inequívoca da vontade da vítima de ver o fato apurado.

3.1. As casas de apostas vítimas manifestaram interesse persecutório de forma clara e reiterada, diante do acionamento dos sistemas de integridade previamente contratados, da comunicação das irregularidades às autoridades competentes, do fornecimento de dados completos, e de se colocarem expressamente à disposição para colaborar com as investigações policiais.

3.2. As comunicações realizadas por entidades de compliance das casas de apostas esportivas não configuram substituição da representação destas últimas, mas integram o contexto que evidencia a atuação diligente das próprias vítimas no interesse de ver apurados os fatos, em tese, típicos.

3.3. A existência de sistemas de compliance antes da regulamentação específica brasileira se explica por fatores internacionais e de mercado, não invalidando a constatação de que as casas de apostas que já atuavam no país exerciam deveres especiais de integridade.

3.4. A atuação das empresas extrapolou o mero cumprimento de dever legal de informação, revelando intenção clara de persecução penal.

4. Inexiste decadência do direito de representação diante da manifestação válida e tempestiva do interesse persecutório, além da natureza dos fatos e do interesse público envolvido.

5. Não houve criação de exceção legal à condição de procedibilidade do estelionato, mas reconhecimento da existência de representação válida à luz da jurisprudência dominante.

6. Os precedentes invocados pela Defesa não possuem força vinculante, sendo desnecessário cotejo analítico específico quando a decisão se fundamenta em orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

7. O acórdão está claro e bem fundamentado, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados."

Em sede de recurso especial (fls. 2.083/2.100), a defesa apontou violação aos arts. 103 e 171, § 5º, do CP, arts. 38, 39, 315, §2º, IV e **619, todos do CPP** e art. 1.022 do CPC. Alega que as conclusões do TJ/DF "*distorcem a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre a matéria*". Discorre sobre a necessidade do afastamento das Súmulas 7 e 211 do STJ. Argumenta que: 'a) A comunicação de fato tipificado como estelionato a órgão ou autoridade distinto dos citados no art. 39 do CPP não preenche o requisito do art. 171, §5º, do CP, **mormente quando a vítima não comunica o fato a qualquer outra autoridade pública;** b) O fornecimento de informações pela vítima à autoridade policial, sem espontaneidade, não caracteriza a representação criminal requerida pelo art. 171, §5º, do CP; c) **As obrigações de comunicação de apostas suspeitas ao órgão regulador, previstas na Lei 14.790/23, art. 8º; e na Portaria SPA/MF 1.231/2024, art. 28, i. não se aplicam a fatos anteriores à vigência dessas normas** (art. 1º, CP e art. 39, XXXIX, CF), **ii. não contemplam a esfera penal;** e iii. não afastam a exigência da representação prevista no art. 171, §5º, do CP, tampouco seu caráter facultativo e seu respectivo prazo decadencial (art. 38, CPP)'. **Alude à conclusão de que 'as supostas vítimas não procuraram nenhum dos órgãos ou autoridades mencionados no art. 39 do CPP'** e que houve "tão somente respostas aos ofícios da autoridade policial condutora da investigação". Argumenta que "o fato de as supostas vítimas terem acionado 'seus mecanismos institucionais de integridade' por meio de entidades internacionais privadas responsáveis por prevenir, detectar e comunicar suspeitas de manipulação não caracteriza manifestação inequívoca da vontade de processar criminalmente os acusados por estelionato". Adiciona que 'os reportes técnicos da IBIA e da SPORTRADAR demonstram, na realidade, justamente o contrário: **as BETS possuíam conhecimento das supostas fraudes e da identificação dos acusados (as aplicações da BETANO, por exemplo, foram inclusive suspensas de imediato) – e mesmo assim optaram por NÃO procurar a autoridade policial.'** Assevera que 'todas as declarações das BETS à Polícia Federal se deram em estrita obediência a um dever legal' (art. 330 CP; art. 2º, §2º, Lei 12.830/13). **O fornecimento de dados sem espontaneidade não caracteriza manifestação voluntária de vontade, tampouco a postura colaborativa das supostas vítimas com a investigação'.** Alega que não há que se falar em impunidade, eis que o ora agravante Wander e 'o jogador Bruno Henrique já respondem pela suposta fraude a resultado esportivo (art. 200 da Lei 14.597/23), que tutela a integridade do esporte de forma ampla e cuja ação penal é de natureza pública incondicionada'. **Adiciona que 'o prazo decadencial começou a fluir em data até anterior ao indiciamento, posto que o reporte da IBIA (Suspicious Betting Alert 4098), citado no acórdão recorrido, é datado do dia 2/11/2023, dia seguinte à**

partida de futebol'. **Acrescenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a extemporaneidade das manifestações efetivadas pela IBIA (International Betting Integrity Association), operando-se a extinção da punibilidade dos recorrentes em razão da decadência.**

Ao final, manifesta-se no sentido de que o recurso seja provido para: 'a) reconhecer a violação, pelo acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Eg. TJDFT, aos arts. 38 e 39, do CPP, bem como aos arts. 103 e 171, §5º, do CP, restabelecendo-se a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, em relação ao delito de estelionato, por ausência de representação tempestiva das supostas vítimas, com fulcro no art. 395, II, do CPP. b) subsidiariamente, **declarar a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 315, §2º, IV, e 619, do CPP e 1.022, do CPC, determinando-se que o TJDFT reexamine a ocorrência da decadência prevista no art. 38 do CPP nos termos expostos pela Defesa'.**

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou as contrarrazões às fls. 2.141/.2.145, por meio das quais requereu "*que seja negado seguimento ao Recurso Especial e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Superior Tribunal de Justiça*".

O recurso especial foi inadmitido no TJ/DF por entender que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça (Súmula 83 do STJ), bem como em virtude do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Destacou, ainda, que "*também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos arts. 315, § 2º, inciso IV, e 1.022 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito dos competentes embargos de declaração, não foram decididos pelo órgão julgador, restando constatado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF*" (fls. 2.174/2.179).

Em agravo em recurso especial (fls. 2.223/2.234), a defesa impugnou os referidos óbices. Em resumo, argumentou que deve ser afastado o óbice da Súmula 83 do STJ porque a "*jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara no sentido de que a ausência da manifestação formal e expressa do desejo da vítima em representar somente pode ser suprida quando seu interesse persecutório se revelar por meio de comunicação espontânea do fato, pelo ofendido ou seu representante, a órgão ou autoridade penal"*. Alegou que "*TJDFT foi muito além: admitiu que reportes a entidades privadas de integridade esportiva e as respostas a ofícios policiais substituíssem a manifestação de vontade da vítima exigida pelo art. 171, §5º, CP. Essa conclusão não decorre da jurisprudência deste Col. STJ – ao contrário, amplia indevidamente seus limites*". Atestou que deve ser afastado o óbice da Súmula 7 do STJ ante a

desnecessidade de revisitar fatos e provas, eis que na 'ausência do termo formal de representação, o Tribunal *a quo* considerou suficientes os reportes a entidades privadas de integridade esportiva e o fornecimento de dados solicitados pela autoridade policial para demonstrar o inequívoco interesse das supostas vítimas na persecução penal por estelionato'. Defendeu que 'a comunicação de fato tipificado como estelionato a órgão ou autoridade distinto dos citados no art. 39 do CPP não preenche o requisito do art. 171, §5º, do CP, mormente quando a vítima não comunica o fato a qualquer outra autoridade pública', bem como que 'o fornecimento de informações pela vítima à autoridade policial, sem espontaneidade, não caracteriza a representação penal requerida pelo art. 171, §5º, do CP'. Além disso, argumentou que 'as obrigações de comunicação de apostas suspeitas ao órgão regulador, previstas na Lei 14.790/23, art. 8º; e na Portaria SPA/MF 1.231/2024, art. 28, não se aplicam a fatos anteriores à vigência dessas normas (art. 1º, CP e art. 39, XXXIX, CF); não contemplam a esfera penal; e não afastam a exigência da representação prevista no art. 171, §5º, CP, tampouco seu caráter facultativo e o seu respectivo prazo decadencial (art. 38, CPP).'. Dissertou a respeito da necessidade do afastamento das súmulas 211 do STJ e 282 do STF, tanto que, no recurso especial, buscou 'a aplicação do prequestionamento ficto (art. 1025, CPC) e, de forma subsidiária, a declaração de nulidade do acórdão por ofensa aos arts. 315, §2º, IV, e 619, CPP e 1.022, CPC'. Acrescentou que 'a tese fundada em negativa de prestação jurisdicional não pressupõe que o Tribunal *a quo* tenha citado expressamente tais dispositivos legais. Ao contrário, a própria tese recursal consiste em demonstrar que o Tribunal deixou de se manifestar sobre questões relevantes, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios'. Ao final, requereu: "*o conhecimento e provimento do presente agravo para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão agravada e admitido o processamento do recurso especial, nos termos do art. 1.042, §2º, do CPC. Caso mantida a decisão, pede-se a remessa dos autos ao Col. STJ a fim de que seja conhecido e provido o presente agravo, com o consequente processamento do recurso especial interposto pelos agravantes*".

Contraminuta do Ministério Público (fl. 2.320).

Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo conhecimento do agravo e pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 2.378/2.391).

É o relatório.

Decido.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial.

Edição nº 454 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 05 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 06 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60566485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/10/2026 17:09:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2026. Código de Controle do Documento: bf7b1c77-8e5f-42d0-9f0b-219ed4f8c4b1

A defesa se insurge quanto ao acórdão do Tribunal de Justiça que deu provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo MP, por meio do qual foi recebida a exordial acusatória, sob entendimento de que restou configurada a condição de procedibilidade (representação), afastando-se, ainda, a incidência da causa extintiva da punibilidade, qual seja, a decadência.

Vejamos como a questão foi solvida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS conforme termos do voto do relator:

> *"Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra* ***decisão que, de um lado, deixou de receber parte da denúncia ofertada*** *e, de outro, indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão formulado na mesma oportunidade. A insurgência, como se verá, merece ser conhecida, pois cabível e tempestiva, encontrando respaldo na interpretação sistemática do art. 581, incisos I e V, do Código de Processo Penal. De início, impende observar que* ***o art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal expressamente prevê a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que não receber a denúncia*** *ou a queixa. Tal dispositivo visa garantir o controle jurisdicional de decisões que obstam o prosseguimento da ação penal, impedindo que a análise de mérito se realize sem que o órgão revisor possa apreciar a correção da negativa de recebimento. Trata-se, pois, de hipótese típica e expressa de cabimento do recurso ministerial, não havendo controvérsia quanto a essa possibilidade.* ***No caso, o Juízo de origem, ao rejeitar parcialmente a denúncia, retirou do âmbito da persecução penal fatos e condutas que, no entender do Ministério Público, encontravam-se suficientemente amparados em lastro probatório mínimo, apto a ensejar o recebimento da inicial acusatória****. Daí o cabimento da insurgência recursal. (...) 2.* ***DA CONTROVÉRSIA*** *Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão (ID 76086533), proferida pela 7ª Vara Criminal de Brasília que rejeitou a preliminar de incompetência;* ***recebeu a denúncia em relação aos denunciados BRUNO HENRIQUE PINTO e WANDER NUNES PINTO JUNIOR, por incursão no art. 200 da Lei nº 14.567/2023 - Lei Geral do Esporte (crime de manipulação de resultado em competição esportiva)****;* ***rejeitou a denúncia relativa a todos os denunciados em relação aos crimes previstos no art. 171 do Código Penal (estelionato), na forma do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal (ausência de pressuposto processual para o exercício da ação penal), c/c art. 103 (decadência) e 171, §5º do Código Penal (ausência de representação formal das vítimas) e art. 38 do Código de Processo Penal (decadência);*** *indeferiu as medidas cautelares pessoais em desfavor dos denunciados e a fiança estipulada para o denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO. (...) Foi oferecida denúncia em desfavor dos acusados BRUNO HENRIQUE PINTO, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO, ANDRYL SALES*

NASCIMENTO DOS REIS, RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN, POLIANA ESTER NUNES CARDOSO, LUDYMILLA ARAÚJO LIMA, WANDER NUNES PINTO JUNIOR, CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN e MAX EVANGELISTA AMORIM, todos acusados da prática dos seguintes fatos delituosos (ID 76086472): (...) SÍNTESE ACUSATÓRIA Nos termos em que será adiante detalhado, a presente ***denúncia tem por objeto a imputação de crimes de fraude a resultado ou evento associado à competição esportiva (art. 200 Lei nº 14.597/2023), bem como de crimes de estelionato praticados em desfavor de pessoas jurídicas que atuam como agentes operadores de quota fixa, nos termos da Lei nº 14.790/2023.*** *Como se explicará, o denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO, atuando como atleta profissional do Clube de Regatas do Flamengo, praticou deliberadamente atos para ser punido desportivamente com um cartão durante partida disputada contra o Santos Futebol Clube, ocorrida no dia 01º de novembro de 2023, avisando previamente o seu irmão WANDER NUNES PINTO JUNIOR acerca do seu plano de provocar intencionalmente a sua penalidade para propiciar que o último auferisse ganhos por meio de apostas esportivas. WANDER, após ser avisado por BRUNO HENRIQUE sobre a ocasião em que ele causaria o cartão, o instigou a levar adiante o plano, reforçando a ideia delitiva, bem como realizou apostas em contas cadastradas em seu nome contemplando o indigitado cenário de cartão para o irmão no decurso da partida citada. Além disso, WANDER ajustou com a companheira, LUDYMILLA ARAUJO LIMA, a efetivação de outras apostas em contas titularizadas por ela em plataformas on-line. WANDER fez, então, a informação chegar a sua prima POLIANA ESTER NUNES CARDOSO e ao amigo CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN. Este último, por sua vez, difundiu a informação sobre a punição de BRUNO HENRIQUE com cartão aos demais acusados (RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO, ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS e MAX EVANGELISTA AMORIM)* ***Assim, todos os acusados, cientes de que se cuidava de um acontecimento já ajustado e encaminhado, efetivaram apostas "prevendo" o mencionado*** *cenário. No dia aprazado, então, 01º/11/2023, durante a partida que rivalizou Flamengo e Santos no Estádio Nacional Mané Garrincha,* ***BRUNO HENRIQUE realmente cumpriu com a palavra dada a WANDER e forçou um cartão amarelo já nos minutos finais da partida, vindo a ser punido, logo depois, com o cartão vermelho, por ter xingado o árbitro.*** *Conforme apurado, ao menos* ***quatro bets, a KTO, a BETANO, a GALERA BET e a BLAZE*** *recepcionaram os* ***palpites contaminados dos acusados, palpites estes que foram expressão do desígnio delitivo que animou cada um deles de obter vantagem ilícita em prejuízo das referidas operadoras de apostas, induzindo-as e mantendo-as em erro****.* ***As empresas nominadas, no entanto, mesmo aquelas que tiveram prejuízo, constataram uma predileção inexplicável de apostas no âmbito do mercado de cartões para o cenário de BRUNO HENRIQUE ser punido com cartão no transcurso da partida. Vale dizer, registraram um***

volume quase exclusivo de apostas no mercado de cartões para BRUNO HENRIQUE ser punido, mesmo estando em aberto a opção para se apostar em qualquer componente dos dois elencos*. Para ser mais específico, no caso da BETANO, 98% do volume de apostas para o mercado de cartões foram direcionados para que BRUNO HENRIQUE os recebesse, percentual próximo aos 95% identificado pela GALERABET e compatível com a constatação apresentada pela KTO de que houve um claro direcionamento para o evento em comento. Assim, **analisando o grupo de apostadores que tinham registrado as apostas suspeitas, verificou-se que eles ou eram usuários titulares de contas recém-criadas nas plataformas, a revelar o objetivo específico de apostar naquele mercado de cartões e na punição de BRUNO HENRIQUE, ou eram clientes antigos que destoavam dos seus padrões prévios de apostas e que elevaram consideravelmente os montantes de suas apostas naquele caso específico****. Dessa forma, feita a mencionada descoberta, finalmente vieram à tona as identidades dos denunciados e os seus vínculos recíprocos e com o denunciado BRUNO HENRIQUE. **DO CRIME DE FRAUDE A RESULTADO OU EVENTO ASSOCIADO À COMPETIÇÃO ESPORTIVA (art. 200 da Lei Nº 14.597/2023)** No dia 1º de novembro de 2023, no estádio nacional Mané Garrincha, Distrito Federal, durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, o denunciado **BRUNO HENRIQUE PINTO, que atuava como atacante da primeira agremiação, agindo de forma livre e consciente, fraudou, por meio de provocação intencional e premeditada, evento associado à competição esportiva, consistente na sua punição por cartão pelo árbitro da partida****. O denunciado WANDER NUNES PINTO JUNIOR concorreu de qualquer forma para consecução da fraude, na medida em que instigou BRUNO HENRIQUE a adulterar o seu comportamento natural dentro de campo e a agir contra a imprevisibilidade que deveria orientar a disputa futebolística.** Conforme se observa das imagens a seguir colacionadas, no segundo tempo de jogo, já nos acréscimos da partida, BRUNO HENRIQUE, por força do seu comportamento dolosamente concebido, foi inicialmente sancionado com cartão amarelo por golpear o adversário de forma temerária, recebendo, logo no momento a seguir, o cartão vermelho por ter ofendido o árbitro da partida: (...) Acontece que, consoante antecipado, foi desvendado durante as investigações que **BRUNO HENRIQUE criou artificiosamente situação que lhe rendeu a apresentação do cartão amarelo, tentando fazer crer que seria um lance normal e inopinado da partida. Com efeito****, segundo se observa da troca de mensagens havida entre os acusados implicados nesta série, no dia 29/08/2023 - bem antes, portanto, da data do jogo onde o crime foi praticado -, WANDER sondou BRUNO HENRIQUE a respeito da ocasião em que ele receberia o terceiro cartão amarelo, ao que o atacante da equipe do Flamengo aqui processado respondeu, sem qualquer titubeio, que seria durante o jogo disputado contra o Santos no dia 01º/11/2023, no Estádio Mané Garrincha****. Como se observa, no transcurso*

do diálogo, ***BRUNO HENRIQUE prenuncia que deturpará sua atuação desportiva durante o precitado jogo****, quer dizer, comunica a WANDER que conspurcará situação de jogo, revelando o seu propósito de manipular o regramento disciplinar da Confederação Brasileira de Futebol-CBF (o sistema de suspensões) e de interferir por meios transversos no equilíbrio de forças do Campeonato Brasileiro daquele ano, ao criar forçadamente seu desimpedimento para partidas reputadas de maior relevância para ele e para o seu clube. Também como se percebe da conversa colacionada, WANDER instigou BRUNO HENRIQUE a cometer a fraude, fortalecendo nele a ideia de praticar a ação delitiva em virtude do laço parental que possuem e do expresso pedido de WANDER para ser avisado a respeito de quando a provocação intencional do cartão ocorreria, objetivando auferir vantagem econômica com a informação. Já no dia 16/10/2023, também por meio de conversas pelo WhatsApp, WANDER novamente questiona BRUNO HENRIQUE acerca da oportunidade em que ele receberia o terceiro cartão amarelo, o que causa perplexidade no jogador do Clube de Regatas do Flamengo, possivelmente em virtude da assertividade e da clareza da indicação dada quando conversaram pela primeira vez, em agosto, a respeito do assunto. (...)* ***Posteriormente, mais especificamente um dia antes da partida, 31/10/2023, foi a vez de BRUNO HENRIQUE tomar a iniciativa de procurar WANDER, questionando logo de partida se o último se recordava da "parada que vc me perguntou uns tempo atrás", reportando-se nitidamente à punição por cartão que pretendia provocar durante a partida contra o Santos logo mais no dia seguinte.*** *(...) Então,* ***na oportunidade planejada, na arena do Mané Garrincha, instigado pelo irmão WANDER, BRUNO HENRIQUE provocou deliberadamente situação de jogo, um golpe temerário contra o adversário, que sabia que redundaria na sua punição com cartão amarelo****. Na linha do que será adiante detalhado, a conduta criminosa inicial emplacada pelos dois denunciados antes nominados, de fraudar desportivamente evento associado à partida aqui referenciada, ainda quando estava na fase de planejamento,* ***serviu de ensejo para a prática de uma cadeia de crimes de estelionato.*** *Assim agindo, portanto, BRUNO HENRIQUE PINTO incorreu na prática do crime do art. 200 da Lei nº 14.597/20235 e WANDER NUNES PINTO JUNIOR incorreu na prática do crime do art. 200 da Lei nº 14.597/2023 c/c art. 29, caput, do Código Penal. (...)*

DOS CRIMES DE ESTELIONATO

Como anteriormente descrito, ***o denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO executou diretamente o crime de fraude a evento esportivo durante a partida entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube****, no dia 01º de novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha. A fraude em questão, cujas circunstâncias foram previamente comunicadas a WANDER durante a fase de planejamento da empreitada, consistiu na* ***provocação intencional de cartão amarelo.*** *WANDER, inclusive, instigou o irmão famoso à prática delitiva, consoante já explicado. Além de tal conduta expressar o propósito de violar a integridade e a imprevisibilidade do*

jogo citado e do próprio Campeonato Brasileiro de 2023, ***BRUNO HENRIQUE bem sabia que a sua atitude antidesportiva, antiética e delituosa premeditada seria vertida também em trunfo por WANDER para a realização de apostas esportivas em casas especializadas visando auferir ganhos econômicos ilícitos****, o que revela o desejo comum de ambos de praticar, em um contexto delitivo próprio, os crimes de estelionato que serão a seguir descritos em detrimento de plataformas de apostas on-line. Como será explanado, no que se refere aos sobreditos estelionatos levados a cabo por WANDER, também a sua companheira, LUDYMILLA ARAUJO LIMA, o ombreou para que algumas dessas investidas fossem adiante, fornecendo seus dados para a abertura de contas perante bets e permitindo que WANDER as operasse para o específico fim de apostar na punição de BRUNO HENRIQUE por cartão, ciente de que se tratava de uma armação. Por outro lado, é certo que, em circunstâncias não suficientemente aclaradas,* ***WANDER fez a informação privilegiada sobre o cartão amarelo de BRUNO HENRIQUE chegar antecipadamente aos denunciados*** *P****OLIANA ESTER NUNES CARDOSO, que é sua prima, e a CLAUDINEI VITOR MOSQUETE, que é seu amigo. CLAUDINEI, por fim, em momento prévio à partida, repassou a informação a HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO e a RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN, que são, respectivamente, seu irmão e sua companheira, bem como ao seu grupo de amigos formado por ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, MAX EVANGELISTA AMORIM e DOUGLAS RIBEIRO PINA BARCELOS 9. Conforme descoberto pela Polícia Federal, CLAUDINEI, ANDRYL e DOUGLAS faziam parte do elenco do ABENÇOADO FUTEBOL CLUBE, uma equipe de futebol amador****, conforme se observa da imagem a seguir: (...) Não bastasse isso, conforme esquematizado pelos investigadores do caso, os três acusados citados e MAX EVANGELISTA se seguem reciprocamente na rede social Instagram e, segundo as mensagens que serão mais adiante comentadas, interagem rotineiramente pelo WhatsApp: (...) Na linha do que já assinalado,* ***todos os que foram brindados com a informação privilegiada sobre a punição de BRUNO HENRIQUE buscaram freneticamente convertê-la em ganho pecuniário indevido junto a casas de apostas on line,*** *nos termos delineados nos tópicos que se seguem.*

CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR WANDER NUNES PINTO JUNIOR, BRUNO HENRIQUE PINTO e LUDYMILLA ARAUJO LIMA

No dia 31/10/2023, às 15h37, por meio de acesso à rede mundial de computadores, WANDER NUNES PINTO JUNIOR, agindo de modo livre e consciente, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo da BETANO, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a citada operadora, por meio do cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube realizada no dia 01º de novembro de 2023, cujo conhecimento da manipulação sabia previamente. Como se observa do registro armazenado perante a empresa

mencionada, WANDER aplicou R$ 380,86, possivelmente o valor máximo admitido para o mercado de cartões, objetivando levantar indevidamente o equivalente a R$ 1.180,67: (...) Novamente no dia 31/10/2023, agora às 18:09, por meio de acesso à rede mundial de computadores, WANDER NUNES PINTO JUNIOR e, neste caso, LUDYMILLA ARAUJO LIMA, em comunhão de esforços e agindo de modo livre e consciente, tentaram obter para ambos, vantagem ilícita em prejuízo da BETANO, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa, por meio do cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube realizada no dia 01º de novembro de 2023, cujo conhecimento da manipulação sabiam previamente. Realmente, a fim de maximizar seus ganhos a partir da ciência da fraude esportiva que seria capitaneada pelo irmão famoso, WANDER cadastrou uma nova conta perante a BETANO, desta feita com a conivência e colaboração de LUDYMILLA, que admitiu o uso dos seus dados para o referido fim e concordou que fosse cadastrada a aposta no evento premeditado de BRUNO HENRIQUE em ser punido com cartão amarelo. WANDER aplicou, pela segunda vez, R$ 380,86, buscando amealhar os R$ 1.180,67: (...) Os crimes cometidos contra a BETANO, somente deixaram de alcançar a consumação por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, pois, em razão da suspeita que o volume de apostas na punição de BRUNO HENRIQUE ao longo da mencionada partida despertou, por conta própria, a casa de apostas bloqueou os pagamentos dos palpites "certeiros". Ainda no dia 31/10/2023, às 22h01, de novo por meio de acesso à rede mundial de computadores, WANDER NUNES PINTO JUNIOR e LUDYMILLA ARAUJO LIMA, em comunhão de esforços e agindo de modo livre e consciente, obtiveram para eles vantagem ilícita em prejuízo da GALERA BET, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa, por meio do cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube realizada no dia 01º de novembro de 2023, cujo conhecimento da manipulação sabiam previamente. Não satisfeitos com a perspectiva de ganho ilegal por meio das apostas feitas na plataforma da BETANO, ainda no dia anterior ao da partida que seria fraudada, WANDER e LUDYMILLA criaram uma nova conta no nome da última perante a GALERA BET e aplicaram R$ 500,00, assacando indevidamente R$ 1.425,00. Veja-se: (...) Como se percebe, LUDYMILLA contribuiu, de qualquer modo, na prática dos últimos dois estelionatos descritos (um tentado contra a BETANO e um consumado contra a GALERA BET), ao disponibilizar ao companheiro WANDER o acesso a suas contas a fim de obterem a vantagem indevida. ***O denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO concorreu de qualquer forma para todos os três crimes de estelionato descritos nesta série, uma vez que, segundo já asseverado, municiou WANDER com a informação privilegiada acerca da sua punição de forma adiantada,***

a qual foi o ardil necessário para o locupletamento – ainda que tentado - de vantagem em detrimento das plataformas de apostas on-line, sabendo ele que a informação seria utilizada para aquele fim específico*. De acordo com o que alhures exposto,* ***no dia 29/08/2023, WANDER e BRUNO HENRIQUE conversaram por meio do WhatsApp, ocasião em que, após ser questionado por seu irmão a respeito de quando tomaria o próximo cartão amarelo, o atacante do Clube de Regatas do Flamengo aqui processado respondeu que seria "Contra o Santos".*** *Assim, após conversarem sobre a data do jogo em questão e sobre a "certeza" de que BRUNO HENRIQUE aguentaria esperar até a partida em referência para ser punido, no desfecho desse diálogo, WANDER comemorou a oportunidade delitiva exsurgida a partir da fraude desportiva anunciada, deixando patente a BRUNO HENRIQUE que praticaria crimes de estelionato ao registrar que obteria retorno financeiro com aquela informação: "Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso". Pela relevância, convém reproduzir o excerto desse diálogo novamente: (...) Confirmando a sua adesão aos estelionatos que viriam a ser executados de forma direta por WANDER, no dia 31/10/2023, às 13:57, véspera da partida fraudada,* ***BRUNO HENRIQUE encaminhou WhatsApp mensagem via WhatsApp a ele, questionando-o "Aí lembra a parada que vc me pergunto uns tempos atrás", retomando, com isso, a conversa que mantiveram em agosto, ao longo da qual BRUNO HENRIQUE havia confidenciado que provocaria o cartão durante o jogo contra o Santos, tudo com o objetivo de assegurar que o irmão tivesse tempo de apostar e tirar proveito econômico*** *com aquela informação. Confira-se: (...) Não se sabe exatamente as palavras ditas por BRUNO HENRIQUE durante a ligação efetuada a WANDER por meio do WhatsApp, a qual, certamente, foi motivada pelo lapso de memória de WANDER, que, ao indagar o "Do que?", demonstrou que não tinha se atinado para o assunto que BRUNO HENRIQUE pretendia abordar. A despeito disso, no mesmo dia 31/10/2023, como já aqui anotado, WANDER cadastrou no site da BETANO duas apostas de R$ 380,86 cravando que BRUNO HENRIQUE seria punido com um cartão durante a partida. E, posteriormente, ainda no dia 31/10/2023, data do jogo, WANDER e LUDMYMILLA ainda cadastraram o "palpite" de R$ 500,00 no site da GALERA BET, contemplando o mesmo quesito, deixando, por conseguinte, clarividente que o escopo da ligação foi mesmo o de recordar WANDER sobre a atitude antidesportiva que adotaria na partida contra o Santos e, assim, possibilitar a realização das apostas em comento.* ***Cumprindo com sua palavra e com o que lhe cabia para que os estelionatos fossem bem-sucedidos, BRUNO HENRIQUE, nos termos em que descritos na primeira série de crimes, não só provocou o cartão amarelo deliberadamente nos minutos finais da partida contra o Santos, como terminou sendo expulso do jogo, o que propiciou o ganho de R$ 1.425,00 para WANDER e LUDYMILLA em detrimento da GALERA BET****. Todavia, de acordo com o que já informado,* ***a BETANO desconfiou do volume de apostas no cenário de BRUNO***

HENRIQUE punido com cartão, o que resultou no bloqueio do pagamento do prêmio estipulado para este tipo de aposta*. Aliás,* ***o próprio WANDER, no contexto de troca de mensagens datadas do dia 09/12/2023, em que pediu ajuda financeira a BRUNO HENRIQUE, avisou o atacante do Clube de Regatas do Flamengo acerca da suspeita lançada sobre as apostas por ele cadastradas perante a BETANO e sobre o não pagamento do desejado prêmio, evidenciando, mais uma vez, a cumplicidade delitiva com o irmão ilustre****. Assim agindo, portanto, WANDER NUNES PINTO JUNIOR incorreu na prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal (em relação à GALERA BET), bem como na prática do crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Codex, por duas vezes (em relação à BETANO). LUDYMILLA ARAUJO LIMA, por seu turno, se fez incursa no crime do art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (em relação à GALERA BET) e, bem assim, no crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II e art. 29, caput, todos do CP (em relação à BETANO). Por fim, BRUNO HENRIQUE PINTO praticou o crime do art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal (em relação à GALERA BET) e o crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, por duas vezes (em relação à BETANO).*

CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR POLIANA ESTER NUNES CARDOSO

No dia 31 de outubro de 2023, às 18h22, por meio de acesso à rede mundial de computadores, POLIANA ESTER NUNES CARDOSO, agindo de modo livre e consciente, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo da casa de apostas BETANO, induzindo a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de aposta no resultado do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente. POLIANA, "prima de primeiro grau" do jogador BRUNO HENRIQUE, utilizou sua conta "polianaester" na plataforma BETANO, para realizar uma aposta no valor de R$ 380,86, visando se locupletar do valor R$ 1.180,67, conforme registrado no banco de dados da empresa: (...) O crime só não se consumou porque, na trilha do que já enfatizado, em razão da suspeita que o volume de apostas na punição de BRUNO HENRIQUE ao longo da partida despertou, a BETANO, por conta própria, bloqueou o pagamento dos prêmios para aqueles que tinham marcado o indigitado "palpite". A aposta de POLIANA, como se percebe, se insere em um padrão de apostas realizadas por familiares diretos do jogador aqui processado, em valores e horários muito próximos. Vale dizer, no mesmo dia, seu primo WANDER NUNES PINTO JUNIOR (irmão de BRUNO HENRIQUE) e sua cunhada LUDYMILLA ARAUJO LIMA também realizaram apostas idênticas na mesma plataforma, todos, obviamente, munidos do conhecimento prévio em torno do evento. Assim agindo, portanto, POLIANA ESTER NUNES CARDOSO incorreu na prática do crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN e

RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN Seguindo o mesmo modus operandi, CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN, amigo próximo de WANDER NUNES PINTO JUNIOR, após receber dele a informação privilegiada sobre a fraude que viria a ser cometida por BRUNO HENRIQUE PINTO, passou a articular a realização de diversas apostas para obter vantagem ilícita em prejuízo de múltiplas casas de apostas online, envolvendo, em alguns casos, sua companheira RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN. Nesse contexto, no dia 31 de outubro de 2023, às 19:10, por meio de acesso à rede mundial de computadores, CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN e RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN, em unidade de desígnios, tentaram obter para ambos vantagem ilícita em prejuízo da empresa BETANO, consistente em ganho pecuniário, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO, com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube realizada no dia 01º de novembro de 2023, cujo conhecimento, da manipulação do resultado, como dito, sabiam previamente. Na ocasião, utilizando a conta de usuário "Rafacris", de titularidade de RAFAELA, CLAUDINEI realizou uma aposta no valor de R$ 380,00 no mercado específico "Receber um cartão", indicando BRUNO HENRIQUE PINTO como atleta que seria punido na partida do dia seguinte, objetivando alcançar um ganho potencial de R$ 1.178,00. Confira-se: (...) Conforme se extrai das conversas mantidas entre o casal pelo WhatsApp, RAFAELA possuía pleno conhecimento da empreitada criminosa e permitiu que o crime fosse levado a efeito com o uso de seus dados. Não por outra razão, dialogando com CLAUDINEI sobre a suspensão das apostas na plataforma BETANO e demonstrando ciência de que seu companheiro tentava realizar apostas em nome de terceiros (incluindo o dela própria) e de que estava atenta aos lucros que obteriam, RAFAELA questiona se tiraram a aposta do ar: (...) Em confirmação ao cadastramento dessa aposta e à aliança delitiva do casal qualificado nesta série, no celular de CLAUDINEI foi localizado print da aposta por ele realizada na plataforma com auxílio e conivência de RAFAELA: (...) O crime cometido contra a BETANO antes narrado apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que a empresa, diante do volume atípico de apostas direcionadas a um único evento secundário, bloqueou preventivamente os pagamentos dos prêmios. Ainda no dia 31 de outubro de 2023, às 20:28, CLAUDINEI e RAFAELA, em comunhão de esforços e agindo de modo livre e consciente, obtiveram para ambos vantagem ilícita em prejuízo da casa de apostas GALERA BET, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa. Novamente utilizando-se de uma conta recém-criada em nome de RAFAELA, CLAUDINEI efetuou uma aposta de R$ 380,00 no mesmo evento fraudulento (punição de BRUNO HENRIQUE por cartão), auferindo para o casal um ganho indevido de R$ 1.178,00. Veja-se: (...) Pela terceira vez, agora no dia 01º/11/2023, às 14:4916, desta feita em desfavor da BLAZE, CLAUDINEI e RAFAELA, em comunhão de esforços e agindo de modo livre e consciente,

obtiveram para ambos vantagem ilícita, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa. Nesse sentido, CLAUDINEI, utilizando-se da conta de RAFAELA e contando com sua aquiescência, cadastrou a aposta no valor de R$ 634,00 e levantou o ganho indevido de R$ 1.902,00, conforme se pode observar a seguir: (...) Como se percebe, RAFAELA contribuiu, de qualquer modo, na prática destes três primeiros estelionatos (um tentado e dois consumados), ao disponibilizar ao companheiro CLAUDINEI o acesso a suas contas a fim de obterem a vantagem indevida. Não satisfeito, no dia 01º de novembro de 2023, às 14:34, CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN, agindo de modo livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da empresa KTO, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa, ao apostar, em conta de sua própria titularidade, o valor de R$ 375,00, recebendo o ganho ilegal de R$ 1.125,00, ciente de que o resultado da aposta estava previamente ajustado. (...) Também no dia 01º de novembro de 2023, às 14:4917, CLAUDINEI, agindo de modo livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo da empresa BLAZE, consistente em ganho pecuniário, induzindo e mantendo em erro a empresa, ao apostar, em conta de sua própria titularidade, o valor de R$ 600, recebendo o ganho indevido de R$ 1.800,00, ciente de que o resultado da aposta estava previamente ajustado. (...) Durante a realização da partida entre Flamengo e Santos, especificamente a partir das 21:50, CLAUDINEI e WANDER trocaram mensagens pelo WhatsApp sobre a situação do jogo, tendo CLAUDINEI externado preocupação com a não punição de BRUNO HENRIQUE até aquele momento, já que se avizinhava o final do tempo regulamentar da disputa e o atacante rubro-negro ainda não havia praticado a fraude prometida. Veja-se: (...) Avançando o relógio para depois das 23:30, CLAUDINEI e WANDER conversaram sobre quais bets que foram alvo de seus golpes já haviam pagado os prêmios das suas apostas, mencionando expressamente que as cadastraram nos sites da BETANO, GALERA BET e BLAZE. Já no dia posterior à partida, os dois passaram a externar a preocupação com a demora no pagamento pela BETANO e com a investigação que a operadora informou que iniciaria em razão da suspeita que as apostas em BRUNO HENRIQUE despertaram: A análise do aparelho celular de CLAUDINEI revelou ainda sua atuação central na disseminação da informação privilegiada para o núcleo de apostadores formado por seus amigos e familiares, incluindo ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, DOUGLAS RIBEIRO PINA BARCELOS e seu irmão, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO. Em diversas conversas, CLAUDINEI não apenas compartilha a informação, mas também instrui os comparsas sobre como proceder para realizar as apostas nas diferentes plataformas, como a BLAZE e a GALERA BET, e demonstra preocupação em apagar os rastros de crimes, sugerindo que as tratativas fossem feitas por ligação. Nesse sentido, vale reproduzir, ilustrativamente, conversa travada com ANDRYL no dia 01º/11/2023, durante a qual CLAUDINEI instrui ANDRYL a apostar no cenário de BRUNO HENRIQUE punido com cartão, notabilizando a atuação

simbiótica dos acusados em torno da informação privilegiada que exploraram de forma consorciada: (...) Assim agindo, portanto, CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN incorreu na prática dos crimes do art. 171, caput, do Código Penal por quatro vezes (em relação à GALERA BET, BLAZE (2 X) e KTO), e do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (em relação à BETANO). Por sua vez, RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN incorreu nas penas do art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal por duas vezes (em relação à GALERA BET e à BLAZE), e do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II e art. 29, caput, todos do Código Penal (em relação à BETANO). CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADO POR HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO No dia 31 de outubro de 2023, às 19h23, por meio de acesso à rede mundial de computadores, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO, agindo de modo livre e consciente, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo da BETANO, induzindo-a e mantendo a em erro, mediante o cadastramento de apostas no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente. Conforme se observa do registro a seguir reproduzido, HENRIQUE apostou R$ 380,00 por meio da sua conta "KikeGreen21", possivelmente o valor máximo admitido para aquela operação, com o desejo de amealhar indevidamente R$ 1.178,00. (...) O crime em questão apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a empresa, diante do volume atípico de apostas convergentes para BRUNO HENRIQUE ser punido, bloqueou os pagamentos dos prêmios. No dia 01º de novembro de 2023, às 02:3620, por meio de acesso à rede mundial de computadores, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO, agindo de modo livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da KTO, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de apostas no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente. De fato, utilizando-se de conta criada em seu nome naquele mesmo dia, às 02:36, HENRIQUE apostou R$ 375,00 e logrou um proveito delitivo de R$ 1.125,00. Logo depois, especificamente às 02:38, ele ainda cadastrou outra aposta, desta vez de R$ 116,00, a qual, no entanto, por razões não clarificadas, terminou sendo rejeitada. (...) Assim agindo, portanto, HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO incorreu na prática dos crimes do art. 171, caput, do Código Penal (em relação à KTO), e do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (em relação à BETANO).

CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS

No dia 31 de outubro de 2023, às 19:15, por meio de acesso à rede mundial de computadores, ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, agindo de modo livre e consciente, tentou obter para si vantagem ilícita em

prejuízo da BETANO, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de apostas no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente. *Conforme se observa do registro a seguir reproduzido,* ***ANDRYL apostou R$ 380,00 por meio da sua conta "Dedel6", valor que possivelmente correspondia ao teto permitido para aquela operação, com o desejo de amealhar indevidamente R$ 1.178,00****. (...) O* ***crime cometido somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade de ANDRYL, uma vez que, consoante se tem informado, em razão da suspeita que o volume de apostas na punição de BRUNO HENRIQUE ao longo da mencionada partida despertou, por conta própria, a empresa bloqueou os pagamentos dos palpites "certeiros".*** *Apesar da sua conduta delitiva,* ***ANDRYL chegou a cobrar o pagamento de seu "prêmio" pelo chat da BETANO, de acordo com o que se observa da imagem que ele próprio capturou e transmitiu ao acusado CLAUDINEI****: (...) Também no dia 31 de outubro de 2023, às 20:03 e às 20:42, por meio de acesso à rede mundial de computadores, ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, agindo de modo livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da GALERA BET, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente.* ***No caso da GALERA BET, ANDRYL realizou uma primeira aposta, às 20:03, no valor de R$ 380,00, arrebatando um ganho de R$ 1.178,00 e, pouco depois, precisamente às 20:42, efetuou uma segunda aposta no valor de R$ 500,00, com retorno de mais R$ 1.425,00****. (...) No dia 01º de novembro de 2023, às 13:45, por meio de acesso à rede mundial de computadores,* ***ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, agindo de modo livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da BLAZE, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente****. Consoante as tabelas a seguir apresentadas comprovam, depois de cadastrar uma conta em seu nome no site da empresa citada, nas condições temporais antes aludidas,* ***ANDRYL registrou um lance de R$ 500,00, arrecadando ilegalmente R$ 1.500,00. (...) No transcurso de conversa desenvolvida com CLAUDINEI pelo WhatsApp, ANDRYL confirmou ter apostado um total de R$ 880,00 na GALERA BET e o valor de R$ 500,00 no site da BLAZE:*** *(...) As investigações revelaram que* ***ANDRYL tinha plena consciência da ilicitude de seus atos. Nesse compasso, em conversa com sua companheira, Priscila Ribeiro da Rocha, datada do dia 31 de outubro de 2023, ao ser questionado por ela sobre a certeza do resultado (quer dizer, sobre a punição de BRUNO HENRIQUE) num contexto em que conversavam justamente sobre as apostas que***

ANDRYL vinha fazendo contemplando este cenário, o acusado qualificado nesta série respondeu: "Esse é o medo amor, mesmo sendo combinado". *(...) Em outro momento, agora no dia 01º de novembro de 2023, para convencer a companheira sobre a vantajosidade de se apostar naquele quesito****, ANDRYL enfatizou que a informação (acerca da punição de BRUNO HENRIQUE) era certa e segura, uma vez que "A fonte é diretamente do cara kkk****", deixando claro, na sequência, que se referia ao próprio BRUNO HENRIQUE, ao esclarecer à mulher: "Sim amor. O time dele disse que ele precisa forçar****". Veja-se: (...) Também no dia 1º de novembro de 2023, dia da partida, ANDRYL e CLAUDINEI trocaram instruções sobre como realizar apostas na plataforma BLAZE, discutindo os limites de valores e as "odds" oferecidas. (...)* ***Durante o jogo, ambos acompanharam a partida em tempo real, demonstrando nervosismo com a demora na aplicação do cartão e comemorando efusivamente quando o cartão finalmente foi provocado, já nos acréscimos****. (...)* ***A análise do celular de ANDRYL ainda revelou sua participação no grupo de WhatsApp "ABC BETS", no âmbito do qual, em conversa com outros membros, incluindo CLAUDINEI, ele chegou a discutir abertamente a suspensão do pagamento pela BETANO e, no dia 03/10/2024, quase um ano após a partida, chegou a mencionar que pretendia inclusive processar a operadora****. Na ocasião, o usuário "Cb Wesley" questionou qual seria o valor supostamente devido pela BETANO, ao que* ***ANDRYL indicou o valor correto do que apostou (os R$ 380,00) e o quanto de vantagem indevida ansiava obter (R$ 1.178,00), explicando ao colega de grupo que a empresa tinha instaurado uma investigação****. Apesar da aparente solidariedade de "Cb Wesley" com a situação, ao escrever que se tratava de uma "safadeza", o usuário em questão constatou de forma certeira o que estava por trás da aposta,* ***advertindo ANDRYL de forma franca que "Irmão Juninho deu a letra", para expressar o seu conhecimento de que fora o denunciado WANDER JÚNIOR quem havia dito antecipadamente sobre o cartão, e concluindo, também de forma acertada e honesta, que a "Betano tá certa" (quanto ao não pagamento do prêmio).*** *Ao final do diálogo, ao se referir a outro atleta que já vestiu a camisa do Clube de Regatas do Flamengo e que terminou tendo o nome vinculado a fraude em campo e a apostas criminosas, o Lucas Paquetá, "Cb Wesley", em tom jocoso, ainda propôs aos integrantes do grupo ABC BETS fazerem um "esquema" (para também se beneficiarem), o qual cunhou de "Claudinei Paquetá". Confira-se: (...) Assim agindo, portanto, ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS incorreu na prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes (em relação à GALERA BET e à BLAZE) e, bem assim, na prática do crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (em relação à BETANO). CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR MAX EVANGELISTA AMORIM No dia 31 de outubro de 2023, às 20:43, por meio de acesso à rede mundial de computadores, MAX EVANGELISTA AMORIM, agindo de modo livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da casa de apostas GALERA BET, induzindo-a e*

mantendo-a em erro, mediante o cadastramento de aposta no resultado de punição do denunciado BRUNO HENRIQUE PINTO com cartão durante a partida disputada entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Santos Futebol Clube, cujo conhecimento da manipulação do resultado sabia previamente. Conforme as informações prestadas pela GALERA BET, MAX criou uma conta na plataforma no dia 31 de outubro de 2023, e, no mesmo dia, às 20:43, realizou uma aposta no valor de R$ 500,00, arrecadando indevidamente o valor de R$ 1.425,00, como se observa: (...) Durante as investigações, foram encontrados áudios no celular de MAX, datados de 1º e 2 de novembro de 2023, nos quais ele comentou sobre a aposta "vitoriosa", os quais denunciam que também o "palpite" por ele cadastrado se lastreou na informação privilegiada que CLAUDINEI propagou no bojo do grupo de amigos do qual fazia parte. De fato, no transcurso do primeiro arquivo encontrado, MAX festejou: "acertei uma pedrada na aposta aqui, viado, na Galera Bet. Apostei com o Bruno Henrique, Zé, ia tomar amarelo, viado. Ele tomou amarelo e ainda foi expulso, viado. Ganhei R$ 1.425,00". Sem destoar desse tom de celebração, ao longo do segundo áudio, MAX comentou: "Jogo de apostas de futebol aqui, entendeu? Apostou com o Bruno Henrique do Flamengo, ia tomar cartão amarelo. Ele foi e tomou cartão amarelo". Referidas declarações, ainda que não haja identificação do interlocutor do acusado, patenteiam a satisfação de MAX com o proveito de seu crime e corroboram a sua compreensão acerca do caráter criminoso da operação. Assim agindo, portanto, MAX EVANGELISTA AMORIM incorreu na prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal. (...) ***DO PEDIDO***

Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuíza a presente ação penal contra: 1) BRUNO HENRIQUE PINTO, como incurso nas penas do: - art. 200 da Lei nº 14.597/2023; - art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II e art. 29, caput, todos do Código Penal, por duas vezes. 2) WANDER NUNES PINTO JUNIOR, como incurso nas penas do: - art. art. 200 da Lei nº 14.597/2023 c/c art. 29, caput, do Código Penal; - art. 171, caput, do Código Penal; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por duas vezes. 3) LUDYMILLA ARAUJO LIMA, como incursa nas penas do: - art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 29, caput, todos do Código Penal. 4) POLIANA ESTER NUNES CARDOSO, como incurso nas penas do: - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. 5) CLAUDINEI VITOR MOSQUETE BASSAN, como incurso nas penas do: - art. 171, caput, do Código Penal, por quatro vezes; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por duas vezes. 6) RAFAELA CRISTINA ELIAS BASSAN, como incursa nas penas do: - art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do Código Penal. 7) HENRIQUE MOSQUETE DO NASCIMENTO, como incurso nas penas do: - art. 171, caput, do Código Penal; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. 8) ***ANDRYL SALES NASCIMENTO DOS REIS, como incurso nas penas do: - art. 171, caput, do Código***

Penal, por duas vezes; e - art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. *9) MAX EVANGELISTA AMORIM, como incurso nas penas do: - art. 171, caput, do Código Penal. Ante o exposto, requer o recebimento da denúncia, sejam os acusados devidamente citados e notificados para responder à presente demanda. Superada a fase de recebimento, pugna pela designação de audiência com a intimação da testemunha adiante qualificadas. Com esteio no artigo art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ainda requer seja fixado o valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para efeitos de reparação dos danos morais coletivos causados pelos atos criminosos praticados pelos denunciados (...) Eis as questões em discussão: (i)* ***definir se a representação das vítimas, pessoas jurídicas (empresas de apostas BETANO, GaleraBet, KTO e Blaze), no crime de estelionato pode ser suprida por manifestação inequívoca de vontade sem rigor formal****; (ii) determinar a possibilidade e razoabilidade do deferimento de medidas cautelares atípicas e da fiança pleiteada (valor de R$ 2.000.000,00) como meio de asseguramento do processo e prevenção de reiteração delitiva.*

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. DA REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS *A controvérsia exige que se examine, sob perspectiva técnico-processual, o instituto da representação como condição de procedibilidade da ação penal, especialmente em contexto que envolve pessoas jurídicas operadoras de plataformas de apostas, submetidas a dever legal de comunicação de irregularidades.* ***A partir da Lei 13.694/2019, o estelionato passou a exigir, em regra, representação do ofendido para a persecução penal (art. 171, § 5º, do Código Penal),*** *salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas.* ***Trata-se de condição de procedibilidade, cuja ausência impede o exercício da ação penal. Quando o ofendido é pessoa jurídica, os arts. 37 e 39 do Código de Processo Penal estabelecem que a representação deve ser realizada por quem os contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos diretores ou sócios-gerentes, exigindo-se, quando realizada por procurador, instrumento com poderes especiais****. Ocorre que a jurisprudência há muito consolidou entendimento que* ***privilegia a substância sobre a forma****. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram compreensão no sentido de que a* ***representação não se submete a formalidades rígidas, bastando a manifestação inequívoca da vontade de ver o fato apurado****.* ***Não se exige, pois, documento específico, fórmulas sacramentais ou rito determinado; o que se busca é a demonstração clara e objetiva do interesse persecutório, a qual pode emergir de distintos meios ou condutas.*** *(...) O caso em exame não se desenrola em vácuo normativo.* ***As empresas vítimas integram setor econômico (setor de apostas autorizadas por lei) submetido a rigoroso arcabouço regulatório de integridade, que impõe deveres positivos de monitoramento, detecção e comunicação de irregularidades. A Lei 14.790/2023, em seu art. 8º,***

condiciona a autorização para exploração de apostas de quota fixa à comprovação da adoção de políticas, procedimentos e controles internos de integridade de apostas e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes. São as conhecidas operações de compliance. *Em termos práticos,* ***um programa de compliance é um conjunto de regras, políticas e procedimentos internos criados por uma empresa ou órgão público para garantir que todos, dirigentes, servidores, empregados ou parceiros e, inclusive usuários, ajam corretamente e evitem práticas ilícitas ou antiéticas.*** *O compliance não é apenas "cumprir a lei". Tem a ver com criar uma cultura organizacional ética e responsável, que fortalece a confiança da sociedade e protege a instituição contra riscos jurídicos, financeiros e reputacionais, com que possam causar danos coletivos. Assim prevê a legislação de regência sobre a matéria para as empresas de apostas: Art. 8º Sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos na regulamentação do Ministério da Fazenda, a expedição e a manutenção da autorização para exploração de apostas de quota fixa serão condicionadas à comprovação, pela pessoa jurídica interessada, da adoção e da implementação de políticas, de procedimentos e de controles internos de: I - atendimento aos apostadores e ouvidoria; II - prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, especialmente quanto ao cumprimento dos deveres previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; III - jogo responsável e prevenção aos transtornos de jogo patológico; e IV - integridade de apostas e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes. Parágrafo único. A regulamentação do Ministério da Fazenda estabelecerá os requisitos e as diretrizes a serem observados na elaboração e na avaliação da eficácia das políticas de que trata este artigo.* ***Não se trata de mera faculdade, mas de dever legal para o regular funcionamento dessas empresas. Em nível infralegal, a Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, editada pelo Ministério da Fazenda, reforça esses deveres ao impor a adoção de políticas de compliance e transparência voltadas à integridade das apostas (art. 28, inciso XX), a colaboração no combate à manipulação (art. 28, inciso XXI) e, especialmente, a obrigação de comunicar ao regulador quaisquer indícios de manipulação em até cinco dias úteis (art. 28, inciso XXII). Esse desenho normativo alinha-se aos mandados internacionais de criminalização previstos na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (denominada Convenção de Mérida e conhecida como Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, incorporada pelo Decreto nº 5.687/2006), que orientam a adoção de mecanismos de prevenção, detecção e encaminhamento às autoridades competentes. Também os fatos apurados guardam correlação com condutas tipificadas na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), reforçando a dimensão de interesse público que permeia a matéria. Nesse contexto, as operadoras de apostas não apenas podem, mas devem comunicar às autoridades indícios de manipulação de resultados. A persecução penal de***

crimes praticados por meio de apostas em atividades desportivas, portanto, transcende a esfera de disponibilidade das vítimas, assumindo contornos de interesse público qualificado. Agora, voltando os olhos para o caso em apreço, verifica-se a existência de múltiplas e convergentes manifestações do interesse das empresas vítimas em ver os fatos apurados, ainda que não vertidas em documento formalmente intitulado "representação para persecução penal". Inicialmente, foram emitidos alertas da IBIA (ID 76083333 - Pág. 7/9) e da Sportradar (ID 76083333 - Pág. 30/32), encaminhados à CONMEBOL (ID 76083333 - Pág. 6), em 29/07/2024. Diante disso a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) instaurou procedimento interno para apuração dos alertas (ID 76083333 - Pág. 10/15). Neste respeito, as operadoras vítimas mantêm contratos com a IBIA (International Betting Integrity Association), entidade global de integridade das apostas, responsável por prevenir, detectar e comunicar suspeitas de manipulação. O IBIA Suspicious Betting Alert 4098, que lastreou o início da investigação, evidencia que as empresas vítimas Kaizen Gaming (BETANO), GALERA BET e KTO comunicaram à IBIA a ocorrência de apostas atípicas, acionando o protocolo de tratamento e reporte. Houve também comunicação da Sportradar, empresa internacional de integridade esportiva que presta serviços a grandes operadoras e mantém contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para monitoramento das competições nacionais. Em relatório encaminhado à coordenação policial, a Sportradar descreveu volume atípico e direcionado de apostas para que BRUNO HENRIQUE recebesse cartão, inclusive com múltiplas apostas no limite por contas recém-criadas e concentração relevante de operações a partir de Belo Horizonte, cidade origem de BRUNO, circunstâncias que levaram à suspensão pela BETANO da oferta um dia antes do jogo. Esses reportes técnicos não constituem mero cumprimento burocrático. Traduzem o acionamento, pelas vítimas, de seus mecanismos institucionais de integridade, com fornecimento de dados que permitiram deflagrar e orientar a investigação policial e, posteriormente, a apresentação da denúncia. É manifestação da pela empresa vítima de interesse persecutório por excelência, ainda que realizada por via institucional diversa da petição formal. Todas as quatro operadoras diretamente afetadas, ao serem oficiadas, expuseram de modo claro seu interesse na apuração, fornecendo dados completos, logs e registros de apostas, e manifestando disposição em colaborar para o pleno esclarecimento dos fatos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) constatou a suspeita de manipulação de competição envolvendo a atuação do atleta BRUNO HENRIQUE PINTO na partida CR Flamengo x Santos FC, disputada em 01/11/2023, pelo Campeonato Brasileiro Masculino Série A de 2023 (ID 76083333 - Pág. 33/35). Interessante consignar que ao final, constou-se naquele documento que "ofício de igual teor será enviado, em caráter sigiloso, aos seguintes órgãos e instituições: - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; -

***Ministério Público do Rio de Janeiro.; - Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol; - Procuradoria-Geral junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol; - Comissão de Ética do Futebol Brasileiro" (ID 76083333 - Pág. 35), já sinalizando sobre a necessidade de persecução penal, caso confirmados os fatos investigados internamente. Entretanto, naquela época ainda não havia qualificação e indicação de todos os envolvidos, apenas a menção do jogador de futebol, ora denunciado, BRUNO HENRIQUE PINTO. Uma vez cientificado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou que a Polícia Federal desse início às investigações (ID 76083333 - Pág. 45). A BETANO/Kaizen Gaming (ID 76083333 - Pág. 85/93) não apenas se colocou à disposição da autoridade policial, como explicitou sua vontade de ver os fatos apurados. Em ofício dirigido ao Delegado da Polícia Federal, reafirma o compromisso com a integridade e declara-se "que opera com um compromisso com a excelência, transparência e conformidade**. *Enquanto navegamos na transição para o novo marco regulatório no Brasil, nosso foco permanece em manter os mais altos padrões de integridade em nossas operações e em contribuir positivamente com as autoridades e a comunidade. A Betano está dedicada a apoiar e cooperar com as autoridades competentes em suas investigações e esforços para garantir a justiça. Estamos preparados para fornecer a assistência necessária e manter nosso compromisso com o jogo limpo e a transparência. Para quaisquer outros questionamentos ou solicitações específicas, permanecemos à disposição para fornecer informações detalhadas e suporte." Ao responder ao alerta da IBIA, descreve a atividade de aposta atípica, apresenta os dados solicitados e reforça que garantir a conformidade regulatória e apoiar a integridade da investigação que é sua prioridade (ID 76083333, pág. 86).* ***A GALERA BET, por meio de seu Diretor Geral – CEO (ID 76083333 - Pág. 91/93), destacou sua filiação à IBIA, informou que as suspeitas de manipulação já haviam sido formalmente encaminhadas por sua Diretoria de Integridade e Compliance, prestou as informações solicitadas e ratificou seu compromisso institucional de transparência, colocando-se expressamente à disposição para fornecer quaisquer dados adicionais. A KTO (ID 76083333 - Pág. 94/98) relatou ter realizado análise minuciosa em seu banco de dados, identificou três usuários que, no mesmo dia da partida, registraram-se na plataforma e efetuaram suas primeiras apostas justamente no mercado de "receber um cartão" para BRUNO HENRIQUE, sendo que tais contas foram prontamente restritas pela própria operadora. Encaminhou os dados cadastrais e de acesso solicitados e reafirmou que permanecia à disposição para fornecer quaisquer outras informações necessárias**. *A resposta oficial foi assinada por Amanda Castellanos, Legal Counsel da Bravalla BV, e por Cássio Filter, representante legal da Apollo Operations, reforçando a seriedade e a formalidade da comunicação. A CBF, em ofício endereçado ao Delegado de Polícia Federal da DIP/ PF, reforçou que "permanece à disposição para colaborar*

com as investigações e prestar quaisquer informações adicionais que se façam necessárias" (ID 76083333 - Pág. 100). E, em ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aquele órgão (ID 76083333 - Pág. 120/122), sobre a necessidade da "tomada das providências cabíveis" que permaneceria disponível para toda a colaboração que se fizesse necessária. ***A Polícia Federal envida esforços solicitando das empresas vítimas a qualificação dos investigados (ID 76083333 - Pág. 183).*** *A BLAZE (Foggo Entertainment Ltda.) (ID 76086389) reconheceu a gravidade dos fatos investigados, apresentou os dados cadastrais dos usuários que realizaram apostas suspeitas e reforçou sua postura de cooperação com o trabalho de persecução penal.* ***Por todo o exposto, não há como se exigir, para recebimento da peça inaugural, formalismo excessivo para se extrair a vontade inequívoca das vítimas em ver os acusados sendo submetidos à correlata ação penal, diante do conjunto probatório coeso o suficiente neste respeito****. Primeiro, porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores autoriza o reconhecimento da representação a partir de condutas inequívocas do ofendido, sem necessidade de forma específica. O que se exige é a demonstração clara do interesse persecutório, e não a observância de formalidades processuais.* ***Segundo, porque as empresas vítimas não são sociedades ordinárias, mas operadoras de apostas submetidas a regime legal e regulatório específico, que impõe deveres positivos de integridade e comunicação. Exigir, nesse contexto, procuração com poderes especiais de grandes corporações que se comunicam institucionalmente por meio de seus setores técnicos e de compliance implicaria formalismo excessivo e incompatível com a instrumentalidade das formas, com a eficiência processual e com a própria lógica de governança dessas corporações****. Terceiro, porque as empresas não permaneceram inertes. Acionaram seus protocolos de integridade, comunicaram anomalias à IBIA e à Sportradar, responderam aos ofícios da Polícia Federal com dados úteis e rastreáveis (cadastros, logs, registros de apostas), os quais foram imprescindíveis para denunciação dos acusados, e se colocaram expressamente à disposição para complementar informações. Tais condutas traduzem manifestação inconfundível de interesse persecutório, suficiente para a condição de procedibilidade****. Submeter a persecução penal à exigência de peça formal intitulada "representação", com procuração específica, equivaleria a deslocar o direito da realidade, transformando-o em instrumento de impunidade. Merece destaque, ainda, a contradição interna da decisão recorrida. Deveras, o mesmo magistrado que rejeitou a denúncia por ausência de representação, foi quem, anteriormente, havia homologado acordo de não persecução penal firmado com DOUGLAS RIBEIRO PINA BARCELOS (ID 76086509), imputado pelos mesmos crimes de estelionato descritos na denúncia. A homologação do acordo de não persecução penal, como é sabido, pressupõe o reconhecimento da condição de procedibilidade da persecução penal, tanto que o próprio*

termo contém a confissão do investigado em relação a estelionatos contra BLAZE e KTO (ID 76086494). Se inexistisse representação válida por parte das empresas-vítimas, não havia sustentáculo para a chancela do ajuste firmado entre o Ministério Público e o referido acusado. A decisão posterior, ora recorrida, da lavra do mesmo magistrado, portanto, revela-se incongruente e contraditória, não podendo subsistir.

3.2. DA DECADÊNCIA

Diante desse cenário, não há que se falar em decadência da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 38 do Código de Processo Penal. Sucede que a contagem do prazo pressupõe a existência de direito potestativo exercível pelo ofendido. Quando, porém, como no caso, há dever legal de comunicação e a persecução transcende a esfera de disponibilidade da vítima, a própria exigência de representação torna-se incabível, e menos ainda se pode falar em decadência. *Ainda que assim não fosse,* ***as comunicações realizadas pelas empresas, por meio dos alertas da IBIA e da Sportradar, e as respostas aos ofícios policiais, todas realizadas com prontidão e no curso da investigação por parte das empresas-vítimas, configuram manifestações tempestivas de interesse persecutório. Por isso, não se pode falar em inércia ou transcurso de prazo quando as vítimas, desde o início, acionaram seus mecanismos institucionais de integridade e colaboraram ativamente com as autoridades, a fim de que os réus fossem identificados e, posteriormente, investigados****.*

3.3. DA CONCLUSÃO

Por tudo o dito, conclui-se que o conjunto normativo e fático demonstra que as empresas vítimas manifestaram, de forma inequívoca e por múltiplos meios, seu interesse na persecução penal. Acolher a tese da ausência de representação, em contexto de deveres legais de comunicação e de colaboração tempestiva e ativa das vítimas, seria privilegiar o formalismo em detrimento da substância, com risco de impunidade incompatível com os fins do processo penal*. (...)*

4. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e ***receber a denúncia em favor dos acusados, quanto aos crimes de estelionato*** *descritos. Determino o retorno dos autos à origem, a fim de que os réus sejam pessoalmente citados para ciência formal da acusação e para apresentação da resposta à acusação (art. 396 do Código de Processo Penal), no prazo legal, devendo serem adotadas todas as providências de praxe. É como voto."* (fls. 1.819/.1868). (grifos nossos).

No julgamento dos embargos de declaração constou o seguinte:

Na espécie, na simples leitura das razões recursais expostas pelos embargantes, assim como sintetizadas no relatório deste voto, é possível verificar o premente anseio deles em que revolver o conjunto probatório, tendo em vista que não se conformaram com o resultado do julgamento do

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público que foi parcialmente provido, em detrimento dos embargantes, receber a denúncia em favor dos acusados, quanto ao crime de estelionato. Rachada, pois, a tese relativa à presença de contradição no acórdão.

As teses dos embargantes relativas à manifestação de interesse persecutório das casas de apostas, após as comunicações realizadas por entidades de integridade, bem como ao prazo decadencial do direito de representação, foram minunciosamente tratadas no acórdão embargado, conforme se verá pelos excertos abaixo destacados:

(...)

Os embargantes sustentam que o acórdão contém obscuridades e contradições ao reconhecer a validade da representação criminal pelas empresas vítimas. Argumentam que faltaram formalidades legais e que ocorreu decadência do direito de representação. Contudo, esses argumentos não merecem acolhida.

O acórdão está claro, fundamentado e em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são claros, conforme os julgados já mencionados no acórdão, de que a representação criminal não precisa seguir um modelo rígido. *Basta que a vítima demonstre, de forma inequívoca, que quer ver o crime apurado. Não é necessário usar palavras específicas, apresentar documento com título de "representação criminal" ou seguir qualquer ritual formal. O que importa é a manifestação clara do interesse em processar o autor do crime.*

No presente caso, as empresas vítimas manifestaram seu interesse persecutório de múltiplas formas. Primeiro, os sistemas de integridade foram devidamente acionados, mediante comunicação das irregularidades pelas entidades especializadas em detectar manipulações em apostas.

Segundo, quando oficiadas pela Polícia Federal, todas as empresas de apostas (Betano, Galera Bet, KTO e Blaze) responderam prontamente, fornecendo dados completos sobre as apostas suspeitas, identificando usuários, apresentando documentos e se colocando expressamente à disposição para colaborar com as investigações.

Saliento que a empresa Betano declarou textualmente seu "compromisso com a excelência, transparência e conformidade" e sua disposição em "apoiar e cooperar com as autoridades competentes em suas investigações". Por sua vez, a Galera Bet, por meio de seu CEO, ratificou "seu compromisso institucional de transparência" e se colocou "expressamente à disposição para fornecer quaisquer dados adicionais". A casa de apostas KTO realizou análise detalhada em seu banco de dados, identificou contas suspeitas, restringiu o acesso dessas contas e forneceu todos os dados cadastrais solicitados. ***Essas condutas não deixam dúvida de que as empresas queriam e querem ver os fatos apurados e os responsáveis processados.*** *Exigir, além disso, um documento específico intitulado "representação criminal" seria puro formalismo, contrário à orientação dos Tribunais*

Superiores. Os embargantes alegam vício no acórdão, sob a alegação de que dispensou formalidades na representação, mas exigiu preenchimento de requisitos legais. Porém, sem razão.

Uma coisa é o conteúdo (manifestação inequívoca de vontade), outra é a forma (documento específico). O acórdão dispensou a forma rígida, não o conteúdo, a saber, a vontade expressa de as vítimas de verem os fatos apurados, as quais estão amplamente demonstradas nos autos. *Os embargantes argumentam que a IBIA e a CBF não têm legitimidade para representar as empresas vítimas. Contudo, esse argumento parte de uma premissa equivocada. O acórdão não afirmou que a IBIA ou a CBF representaram criminalmente as vítimas. Os fundamentos da decisão colegiada são alicerçados no fato de que as comunicações feitas por essas entidades, somadas às manifestações diretas das próprias empresas, demonstram o interesse persecutório. A IBIA e a Sportradar são entidades contratadas pelas próprias casas de apostas para monitorar integridade, sem as quais estas últimas não teriam condições de terem conhecimento das possíveis fraudes perpetradas. Quando detectam irregularidades, comunicam tanto às empresas contratantes quanto às autoridades competentes. Isso faz parte do sistema de compliance das operadoras. J****á a CBF recebeu os alertas, investigou internamente e comunicou o Ministério Público.*** *Não agiu como representante das casas de apostas, mas como entidade responsável pela integridade da competição.*

O relevante é que, depois de toda essa movimentação institucional, as próprias empresas vítimas manifestaram diretamente seu interesse quando foram oficiadas pela Polícia Federal. E manifestaram de forma clara, inequívoca e documentada, como bem destacado no acórdão. *Os embargantes sustentam que as respostas das empresas aos ofícios da Polícia Federal seriam mero cumprimento de dever legal de informação, não podendo ser consideradas representação. Esse argumento não convence por três razões.*

As empresas não se limitaram a fornecer dados frios, como já mencionado anteriormente. Elas contextualizaram as informações, explicaram as suspeitas, demonstraram preocupação com a integridade do sistema de apostas e se colocaram expressamente à disposição para colaborar. *Isso vai muito além do mero cumprimento de obrigação legal.*

Ademais, se as empresas não tivessem interesse na persecução penal, poderiam simplesmente ter fornecido os dados solicitados de forma protocolar, sem qualquer manifestação adicional. Mas não foi isso que fizeram. Foram além, demonstrando claramente sua vontade de ver os fatos apurados. Por fim, a jurisprudência do STJ é expressa ao reconhecer que o simples fato de a pessoa jurídica enviar funcionário à delegacia para registrar ocorrência já demonstra interesse persecutório. No presente caso, as empresas fizeram muito mais que isso.

*R****epristinando os argumentos anteriormente lançados em sede de contrarrazões, os embargantes novamente sustentam que, mesmo considerando válidas as***

manifestações das empresas, elas teriam ocorrido após o prazo decadencial de seis meses. Esse argumento ignora a natureza dos fatos apurados. Quando há dever legal de comunicação de irregularidades, somada à expressão da vontade inequívoca de que os agentes sejam investigados pela autoridade competente, como no caso das operadoras de apostas, a persecução transcende a esfera de disponibilidade da vítima. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Nesses casos, a própria exigência de representação se torna questionável. E, se a representação não é exigível, muito menos pode haver decadência.

A tese promovida pelo embargante , no sentido de BRUNO HENRIQUE que a Lei nº 14.790/2023 e a Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 não podem ser aplicadas ao caso porque são posteriores aos fatos em que se apura confunde dois planos distintos: o plano da responsabilidade penal (que exige lei anterior ao fato) e o plano do dever regulatório de comunicação (que tem natureza administrativa).

As empresas de apostas que atuavam no Brasil antes da regulamentação específica não operavam em vácuo normativo. Muitas delas já eram reguladas em outros países e trouxeram para o Brasil seus sistemas de integridade e compliance. Esses sistemas existiam por três razões principais. Primeiro, muitas dessas empresas possuem licenças em jurisdições estrangeiras (Reino Unido, Malta, Gibraltar) onde a adoção de sistemas de compliance, auditoria interna, prevenção à lavagem de dinheiro e monitoramento de integridade esportiva não é opcional, mas condição para manter a licença de funcionamento. Segundo, existe no mercado internacional um sistema de autorregulação voltado à integridade das competições esportivas. Empresas sérias já integravam redes e associações como a IBIA, sistemas privados de detecção de apostas atípicas e acordos de cooperação com federações esportivas. Terceiro e por fim, mesmo antes da regulamentação específica, essas empresas estavam sujeitas à legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro, proteção de dados (LGPD), defesa do consumidor e combate à corrupção. A adoção de controles internos funcionava como instrumento de gestão de riscos jurídicos e reputacionais. Também é importante distinguir dois tipos de compliance. O compliance privado ou voluntário, que existia antes da regulamentação brasileira, baseado em padrões internacionais, autorregulação do mercado e gestão de riscos empresariais. E o compliance normativo estatal, consolidado com a Lei nº 14.790/2023 e as portarias do Ministério da Fazenda sobre a matéria, que transformaram práticas antes voluntárias em obrigações jurídicas fiscalizáveis e sancionáveis pelo Estado brasileiro. Antes da regulamentação, os mecanismos de integridade não eram juridicamente exigíveis pelo Estado brasileiro. Mas isso não significa que inexistissem. Eles existiam como prática de mercado, como exigência de licenças internacionais e como estratégia de gestão de riscos. ***Desde a Lei nº 13.756/2018, que, dentre outros pontos, instituiu a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa (art. 29), caracterizando juridicamente as chamadas apostas esportivas (especialmente aquelas***

em que o apostador conhece previamente o valor do prêmio potencial), ficou claro que a atividade seria regulamentada e que controles de integridade seriam exigidos. Diante disso, empresas responsáveis passaram a estruturar seus sistemas internos antecipadamente, para evitar custos elevados de adaptação tardia e para garantir posição competitiva favorável quando da abertura do processo regulatório. *Essa antecipação não foi caridade nem altruísmo. Foi racionalidade econômica e jurídica, visando implementar previamente o sistema de conformidade para ter vantagem quando da futura regulamentação formal.*

Feitas essas ponderações, a menção à Lei nº 14.790/2023 e à Portaria nº 1.231/2024 no acórdão não teve o propósito de fundamentar a tipicidade da conduta criminosa dos acusados, a qual depende do Código Penal, obviamente é anterior aos fatos que serão apurados.

O propósito foi demonstrar que as empresas vítimas não são sociedades comuns, mas operadoras inseridas em setor econômico com características especiais, onde a comunicação de irregularidades não é apenas permitida, mas, à época do fato investigado, esperada e, hoje, obrigatória. Mesmo antes da regulamentação específica, essas empresas já possuíam sistemas de compliance. ***Quando detectaram as apostas suspeitas, acionaram esses sistemas conforme suas políticas internas e seus compromissos regulatórios internacionais. Não aguardaram passivamente. Agiram. E quando foram oficialmente questionadas pela Polícia Federal, como no caso em apreço, reafirmaram expressamente seu interesse na apuração dos fatos.*** *Constituída, portanto, representação válida para a persecução penal.*

Também não como aceitar a alegação dos embargantes de que o acórdão teria criado exceção não prevista no art. 171, §5º, do Código Penal, dispensando a representação com base em dever de comunicação. Essa alegação distorce o conteúdo do julgado. O acórdão não dispensou a representação. Reconheceu que ela existe e está validamente demonstrada nos autos, pelas múltiplas manifestações das empresas vítimas, mediante interpretação dessas manifestações à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que não exige forma específica para a representação, mas apenas demonstração inequívoca de vontade da vítima.

Cabe salientar que não foram ignorados precedentes específicos que exigem manifestação inequívoca da vítima. Muito pelo contrário, o acórdão está fundamentado exatamente nesses precedentes.

A questão é que os embargantes fazem leitura equivocada deles. Os precedentes exigem manifestação inequívoca de vontade, mas não exigem forma específica. E manifestação inequívoca é exatamente o que existe no caso, na medida em que as empresas acionaram sistemas de integridade, comunicaram irregularidades, forneceram dados completos quando oficiadas e se colocaram expressamente à disposição para colaborar com as investigações, tudo com o objetivo de responsabilizar penalmente os autores do suposto crime.

Sobre os precedentes, não assiste razão ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter realizado cotejo analítico dos precedentes colacionados pela Defesa, em especial os mencionados pelo embargante Max, que levantou a tese em seus embargos de declaração, nem explicitado as razões de inaplicabilidade de tais precedentes ao caso concreto. O dever de enfrentamento qualificado de precedentes, inclusive mediante a utilização das técnicas de ou , indicadas pelo referido embargante,distinguishing overruling pressupõe a existência de precedentes dotados de força vinculante ou, ao menos, de elevada autoridade persuasiva, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Os julgados invocados pela Defesa em contrarrazões (STJ, E Dcl no RHC n. 184.347/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, D Je de 21/3/2024.); (TJDFT, Acórdão 1877750, 0718895-59.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no D Je: 21/06/2024; Acórdão 1786221, 0712065-93.2023.8.07.0006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no D Je: 24/11/2023.) (ID 76086565) consubstanciam decisões desprovidas de efeito vinculante, que não representam orientação jurisprudencial estável, íntegra e coerente.

Nessas circunstâncias, inexiste imposição normativa para que o órgão julgador promova cotejo analítico minucioso ou se valha, formalmente, das técnicas de ou , bastando que apresente distinguishing overruling fundamentação suficiente e racionalmente adequada à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

De outra visão, o acórdão embargado apoiou-se em jurisprudência consolidada acerca do crime de estelionato, com destaque para julgados das Corte Suprema e Superior, especialmente no que se refere à representação da vítima para persecução penal do crime de estelionato. Trata-se, portanto, de entendimento amplamente sufragado pelo STF e STJ, que orientam de forma uniforme a interpretação do tipo penal, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às decisões judiciais. Nessa perspectiva, não há falar em omissão, mas em opção hermenêutica devidamente fundamentada, que prestigia precedentes qualificados e afasta, de modo implícito e legítimo, julgados pontuais indicados pela Defesa.

Destaco que a simples ausência de menção expressa a cada precedente invocado pela parte não configura vício decisório, sobretudo quando a tese jurídica por eles sustentada foi claramente rejeitada pelo acórdão, mediante adoção de fundamento incompatível com a conclusão pretendida.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de determinada linha interpretativa ao órgão julgador. A pretensão recursal, ao exigir pronunciamento específico sobre precedentes sem força vinculante, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que

extrapola os estreitos limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, concluo que os embargos de declaração opostos pelos réus não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à modificação do julgado sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

O que se verifica, portanto, não é exercício legítimo do direito de esclarecer pontos supostamente obscuros da decisão. O que se verifica é tentativa sistemática de criar uma cortina de fumaça processual, lançando dúvidas infundadas sobre questões já devidamente enfrentadas e decididas, com o propósito manifesto de obstruir o regular prosseguimento da ação penal e de eximir os acusados da responsabilidade de responderem pelas graves imputações que lhes são dirigidas.

Os embargantes insistem em formalismo já superado pela jurisprudência. Alegam contradições onde há apenas aplicação lógica de precedentes. Apontam obscuridades em fundamentação que é, ao contrário, minuciosa e clara. Invocam decadência manifestamente inexistente. E, ao final, pretendem que este Tribunal reconheça a extinção da punibilidade de todos os acusados com base em argumentos que não resistem ao mais elementar exame técnico-jurídico. Trata-se de estratégia processual que, embora compreensível do ponto de vista da defesa técnica, não pode prosperar quando confrontada com os fatos, com o direito e com a jurisprudência aplicável. A tutela jurisdicional não pode servir de instrumento para a perpetuação de vícios formais inexistentes, transformando garantias processuais em mecanismos de impunidade. O processo penal existe para apurar a verdade dos fatos e aplicar a lei com justiça, não para criar obstáculos intransponíveis fundados em interpretações formalistas e desconectadas da realidade.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade.

A irresignação dos embargantes decorre, na verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, que lhes foi desfavorável.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os . REJEITO".

Como se denota dos julgados guerreados, a controvérsia cinge-se, em linhas gerais, ao exame da implementação do instituto da representação como condição de procedibilidade da ação penal, em contexto que envolve pessoas jurídicas - operadoras de plataformas de apostas *on-line*, submetidas a dever legal de comunicação de irregularidades.

Conforme se observa, ao enfrentar as teses recursais defensivas, o TJDFT, não obstante tenha adentrado às questões de informalidade da representação, de inocorrência de decadência, contradições em relação ao aspecto temporal da Leis n. 14.790/2023 e Portaria n. SPA/MF, deixou de analisar um dos aspectos, que tem influência direta na decadência, qual seja, **a contradição em relação ao art. 39 do**

CPP, que determina que o direito de representação seja dirigido ao "juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial", pois estas seriam as únicas autoridade competentes para receber a representação. E, no caso, embora as primeiras comunicações das irregularidades tenham sido consideradas demonstrativas de interesse na representação, foram feitas, de início, aos órgãos regulatórios, para só então serem encaminhadas ao MP, que, por consequência, oficiou as vítimas a colaborar.

Instada a sanar o vício em sede de embargos de declaração, a instância recursal ordinária tornou a desconsiderar as razões defensivas, entendendo ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, consignando, apenas, que "quando há dever legal de comunicação de irregularidades, somada à expressão da vontade inequívoca de que os agentes sejam investigados pela autoridade competente, como no caso das operadoras de apostas, **a persecução transcende a esfera de disponibilidade da vítima**" (fl. 1961).

Nesse contexto, adquire relevância a alegação defensiva de que, na hipótese vertente, **as vítimas só "manifestaram diretamente seu interesse quando foram oficiadas pela Polícia Federal"**, cumpre observar que o eventual acolhimento dessas razões possui, notadamente, o condão de alterar o entendimento daquela Corte em relação ao **prazo decadencial.**

Nesse contexto, verificados os vícios apontados pelos recorrentes, mostra-se imperiosa a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração (acórdão de fls. 1943/1966), a fim que outro seja proferido em seu lugar, com análise das razões da defesa, as quais se revelam relevantes para o deslinde do feito, com clara possibilidade de alteração do julgado.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior "*a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal*" (REsp n. 1.651.656/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 26/4/2017). No mesmo sentido:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 619, CPP). SÚMULA 7/STJ NÃO INCIDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para novo julgamento.*

2. A ação penal imputa ao agente público a prática do crime do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967, em razão de dispensa de licitação e contratação direta de empresa no âmbito de convênio administrativo.

3. A decisão agravada reconheceu violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, por omissão do acórdão dos embargos quanto à tese sobre a relevância da vinculação societária e administração fática da empresa contratada, e sobre a irrelevância da conclusão da obra para o enquadramento típico.

4. O agravante pretende a reforma da decisão monocrática, com a negativa de provimento ao recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto às teses jurídicas suscitadas; e (ii) saber se incide o óbice da Súmula 7/STJ em sede de controle da violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A omissão do acórdão dos embargos quanto à tese jurídica específica devolvida configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação para novo julgamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

7. O controle da negativa de prestação jurisdicional no recurso especial incide sobre a higidez da motivação e não demanda reexame de provas, razão pela qual a Súmula 7/STJ não se aplica.

8. A alegação de premissa fática equivocada não procede, porque a decisão monocrática não afirmou prova de propriedade da empresa, apenas determinou pronunciamento explícito sobre a relevância jurídica da tese suscitada.

9. A distinção fático-probatória em relação a outros feitos não substitui a prova destes autos e não afasta o dever de enfrentamento das teses jurídicas levantadas nos embargos de declaração.

10. O julgamento monocrático observou a diretriz da Súmula 568/STJ, diante de entendimento dominante sobre a anulação do acórdão integrativo quando persiste omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.124.656/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/8/2026, DJEN de 17/8/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP RECONHECIDA. NULIDADE RESTRITA AO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA NULIDADE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DOS ACLARATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior estabelece que, constatada a ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade deve alcançar tão somente o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento e sane o vício de omissão apontado.

2. Os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa. O saneamento de omissão visa complementar a decisão embargada, não exigindo e nem justificando a invalidação de todo o julgamento originário do recurso, devendo a anulação restringir-se ao ato decisório efetivamente eivado de nulidade.

3. No caso concreto, o vício reconhecido por esta Corte foi a omissão na entrega da prestação jurisdicional, consubstanciada na falha do órgão julgador em se manifestar sobre teses defensivas (aplicação do ANPP e ocorrência de bis in idem). Esse vício materializou-se no momento da prolação do acórdão. A sustentação oral, por sua vez, é ato processual autônomo, perfeitamente válido e anterior à ocorrência da omissão perpetrada pelo Colegiado.

4. Pelo princípio da causalidade, a anulação do ato decisório viciado não contamina os atos processuais anteriores e independentes, revelando-se infundada a tese de cerceamento de defesa por impossibilidade de renovação da sustentação oral, a qual já foi devidamente exercida no momento oportuno.

5. A determinação de prolação de novo julgamento dos embargos de declaração tem o escopo exclusivo de compelir o órgão julgador a quo a entregar a fundamentação jurídica devida sobre teses que já lhe haviam sido regular e tempestivamente submetidas. Tal providência não consubstancia reabertura da fase de debates, inexistindo justificativa legal para a repetição do ato de sustentação oral.

6. Elastecer o decreto de nulidade para atingir a integralidade do acórdão de apelação violaria frontalmente os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, consubstanciando medida desproporcional e injustificada.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.117.352/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 22/6/2026.)

Restaram prejudicadas as demais arguições.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para cassar o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, pelo Tribunal *a quo*, com determinação de novo julgamento com a apreciação das teses defensivas.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de outubro de 2026.

Edição nº 454 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 05 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 06 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60566485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/10/2026 17:09:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2026. Código de Controle do Documento: bf7b1c77-8e5f-42d0-9f0b-219ed4f8c4b1

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 454 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 05 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 06 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60566485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/10/2026 17:09:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2026. Código de Controle do Documento: bf7b1c77-8e5f-42d0-9f0b-219ed4f8c4b1